

1503621-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... que empregava uma arma de fogo.

O roubo de carga, como na presente, assume características diferentes de roubos em que há emprego de grave ameaça, subtração da res furtiva da vítima, inversão da posse e fuga consequente. Em situações de roubo de veículo transportador de carga, os autores assumem funções bem definidas na ação criminosa, que se estende/protrai no tempo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503621-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503621-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040859/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 22981025 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1283/22/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2040859 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERSON CAETANO MAURICIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

VANDERSON CAETANO MAURICIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal acusado de no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 12h30, na Estrada Plínio Dias, altura do nº 453, Chácara Sonho Azul, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, mediante restrição da liberdade da vítima e com grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtrair, para proveito comum, o veículo Peugeot/Boxer, placas DQQ-6500, avaliado em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a respectiva carga de 119 (cento e dezenove) garrafas de bebidas, avaliadas em R\$ 4.415,50 (quatro mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos), bens de

propriedade da pessoa jurídica "ORIGINAL DISTRIBUIDORA DE SUCOS", mas que estavam na posse do funcionário A.S.F.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02), não tendo sido realizada, extraordinariamente e por conta da pandemia do Covid-19, audiência de custódia, de modo que sua prisão foi convertida em preventiva por decisão datada de 13 de fevereiro de 2022.

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fls. 63/64).

O réu foi citado (fls. 98) e ofertou resposta à acusação a fls. 70.

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítima e três testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, em alegações finais, requereu a compensação da atenuante da confissão com a reincidência, o afastamento das majorante de restrição de liberdade e de emprego de arma de fogo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fls. 12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), assim como pelas provas orais produzidas em Juízo.

A autoria também está demonstrada e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório policial, o réu declarou: "QUE é verdadeira a acusação, porém que sua participação ficou restrita em dirigir o veículo. Que quem portava a arma era Alemão e que se tratava de uma pistola, porém não sabe especificar o modelo e calibre. Alega que conhece o comparsa apenas pelo vulgo de alemão, que não sabe o endereço dele. Afirma que o conhece desde a época da escola. Questionado o acusado sobre a versão da vítima de que ele que estava inicialmente com a arma, nega o fato. Esclarece que Alemão tinha pedido apenas para dirigir e indicado o local onde deveria deixar o caminhão. Que alemão disse que iria fazer uma fita de um carro que não sabia dirigir e perguntou se o interrogando podia dirigir para ele. Que o interrogando concordou e acompanhou Alemão. Que no momento em que foi anunciado o assalto estava junto com Alemão. Que não sabe de quem é a residência e não conhece a pessoa de Adriano Farias Silva" (fl. 13/14).

Interrogado em Juízo, Vanderson Caetano Mauricio disse que os policiais o abordaram com respeito. Declarou que estava conduzindo o veículo. Negou ter feito uso de arma de fogo. Estava de passeio pela região e comprou um pastel e lá encontrou com "Alemão", que lhe ofereceu um esquema para ganhar um troco. O esquema era conduzir uma Van. Disse que "Alemão" deu voz de assalto para a vítima o chamou e entregou-lhe a chave. Pegou a direção e foi para o endereço. No local havia um rapaz branco. Negou ter ameaçado a vítima, ou empunhado a arma. Disse que teve contato com a vítima enquanto conduziu o veículo. Indagado se disse algo para a vítima respondeu que lhe disse para ficar tranquila que o seu amigo não iria fazer nada contra ela. Relatou que ficou com a vítima aproximadamente três minutos. "Alemão" conduziu a ação durante todo o momento; em determinado momento ele mandou parar o carro para descer com a vítima na favela. No endereço combinado havia um homem branco que o auxiliou a manobrar a van para descarregar as coisas. Não chegaram a descarregar a van.

A vítima A.F.S., ouvida em sede policial, relatou que: "é motorista de entrega de mercadorias e que trabalha de forma agregada na empresa Na Kombi Logística. Que no dia hoje estava fazendo uma entrega na Estrada Plínio Dias, 453, por volta das 11:20, quando foi abordado por dois indivíduos armados, que anunciaram um assalto e questionaram qual a mercadoria o declarante estava transportando. O declarante então afirmou que não tinha certeza porque estava no final da entrega. Então mandaram que o declarante entrasse no veículo e o indivíduo que estava armado passou a arma para o outro e assumiu o volante do veículo. Durante o trajeto, os indivíduos ficavam ameaçando o declarante de morte, que se não colaborassem iriam furar ele todo de bala. Após aproximadamente uns 5 (cinco) minutos de trajeto, um

dos indivíduos mandou o declarante descer e ir para o fundo de uma quadra que tinha no local. Esse indivíduo desceu junto e ficou vigiando o declarante, enquanto o outro saiu com o veículo para local desconhecido. Em um certo momento, o indivíduo que estava vigiando o declarante disse para ele permanecer no local que iriam devolver seu veículo, pois só queriam a carga, ressaltando que se o declarante permanecesse no local iriam devolver seus pertences pessoais também. Após alguns minutos de espera, o declarante decidiu sair atrás de ajuda, tendo visto umas viaturas efetuando uma abordagem em uma rua próxima. Ao se aproximar, viu que era seu veículo e descobriu que a polícia tinha prendido um dos assaltantes. Submetido a procedimento de reconhecimento pessoal afirma com certeza que a pessoa presa era a que inicialmente estava com a arma e passou a arma para o segundo indivíduo, assumindo a direção do veículo" (fls. 11).

Em Juízo, a vítima A.F.S. relatou que por volta das 11h00 chegou em um mercado para realizar uma entrega. Na sequência surgiram dois indivíduos que o abordaram; tomou um susto, em razão da abordagem. O réu sacou o revólver e disse: "você vai morrer porque você reagiu". Replicou: "Eu não reagi. Eu levei um susto". O réu passou a arma para seu comparsa e arrastou a vítima para dentro do veículo. No veículo apontavam a arma em direção a barriga e a todo o tempo ameaçavam de morte; se não cooperasse iriam "furar ele de bala". Disse que era pai de família e que tinha filhos. Chorou. Chegaram ao lado de uma escola na entrada de uma favela e ordenaram que descesse do veículo. O réu ficou rendido pelo comparsa aguardando sua liberação. Disseram que quando o réu voltasse com a Van devolveriam o veículo e então seria liberado. O comparsa atendeu o telefone e se distanciou. Ao constatar que o assaltante havia desaparecido se arriscou e foi para a rua na tentativa de retornar ao mercado. No caminho encontrou uma viatura da polícia. Dirigiu-se aos policiais e perguntou o que estava acontecendo; disseram que era um roubo de uma van. A vítima informou que tinha acabado de ter sua van roubada. O réu foi preso em flagrante dentro da van. O comparsa se evadiu. No dia dos fatos, reconheceu o réu com certeza como a pessoa que o abordou e sacou o revólver, ameaçando-o de morte. Reconheceu o réu pela fisionomia, pelo boné da Nike e pelas roupas - um conjunto de agasalho. Questionado sobre as características do agente do delito, respondeu que era magro, alto e não era negro. Tentava esconder o rosto com o boné. Indagado quanto tempo durou o assalto, respondeu 15 minutos. Perguntado se levaram a carga, respondeu negativamente. O réu levou o furgão até uma casa e lá a carga foi localizada. Realizado o procedimento de reconhecimento em Juízo, na forma do art. 226, CPP, a vítima diz ter ficado em dúvida entre as pessoas com placas de nº 2 e nº 3, declarando que o de nº 3 era o mais parecido com um dos autores do crime - réu posicionado com a placa nº 3, conforme termo de audiência de fls. 102/107. A testemunha Severino Cirino de Queiroz, policial militar, ouvida em sede policial, relata "que estava de patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM que tinha acabado de acontecer um roubo a veículo furgão Peugeot branco, placa DQQ-6500, na Rua das Margaridas Amarelas, por dois indivíduos desconhecidos. Imediatamente várias viaturas passaram a fazer diligências pelas proximidades. Durante patrulhamento pela Travessa Alcato, na Vila Calu, visualizou o veículo objeto do roubo entrando na garagem da residência de numeral 6 e um indivíduo, na via pública, ajudando a manobrar o veículo. Imediatamente efetuou a abordagem do indivíduo que estava dirigindo o veículo, ao passo que o indivíduo que estava na via pública conseguiu se evadir. Em entrevista, o capturado afirmou que não sabia do roubo e que apenas estava dirigindo o veículo a pedido de um conhecido. Minutos após a abordagem a vítima apareceu no local da prisão e informou que estava sendo mantido refém em um campinho ali próximo. A vítima reconheceu seu veículo e os objetos subtraídos. No local, o capturado não esclareceu a quem pertencia a residência, que estava vazia, tendo sido encontrado em seu interior uma CNH de Adriano Farias Silva e um contrato de promessa de compra e venda da casa onde o veículo estava sendo ocultado, que foi arrecadada para apresentação à autoridade policial. Ressalta que a abordagem foi presenciada por Rubens Souza Cavalcanti, RG 35.670.380, que filmou tudo em seu celular, razão pela qual foi apresentado ao Delegado como testemunha ocular do fato. Diante dos fatos, conduziu o capturado a este Distrito para deliberação." (fls. 08).

Em Juízo, o policial militar Severino Cirino de Queiroz declarou que recebeu a informação que havia um veículo de carga roubado; uma Van branca. Durante o patrulhamento viram a van adentrar uma residência e um rapaz ao lado ajudando a manobrar. Encostaram para afazer a abordagem. Ao se aproximarem verificaram que o emplacamento coincidia com o passado na rede rádio. O rapaz que estava ao lado fugiu. O réu estava dirigindo e conseguiram abordá-lo. Não conheciam o réu anteriormente. Perguntaram ao réu sobre o roubo; ele respondeu que não sabia. Disse que recebeu o veículo de um conhecido para dirigir. Posteriormente localizaram a vítima. A vítima viu o réu na viatura de longe. O reconhecimento foi feito no DP (fls. 110).

O também policial militar Yuri da Silva Domingues, em sede policial, afirmou: “que estava de patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM que tinha acabado de acontecer um roubo a veículo furgão Peugeot branco, placa DQQ-6500, na Rua das Margaridas Amarelas, por dois indivíduos desconhecidos. Imediatamente várias viaturas passaram a fazer diligências pelas proximidades. Durante patrulhamento pela Travessa Alcato, na Vila Calu, visualizou o veículo objeto do roubo entrando na garagem da residência de numeral 6 e um indivíduo, na via pública, ajudando a manobrar o veículo. Imediatamente efetuou a abordagem do indivíduo que estava dirigindo o veículo, ao passo que o indivíduo que estava na via pública conseguiu se evadir. Em entrevista, o capturado afirmou que não sabia do roubo e que apenas estava dirigindo o veículo a pedido de um conhecido. Minutos após a abordagem a vítima apareceu no local da prisão e informou que estava sendo mantido refém em um campinho ali próximo. A vítima reconheceu seu veículo e os objetos subtraídos. No local, o capturado não esclareceu a quem pertencia a residência, que estava vazia, tendo sido encontrado em seu interior uma CNH de Adriano Farias Silva e um contrato de promessa de compra e venda da casa onde o veículo estava sendo ocultado, que foi arrecadada para apresentação à autoridade policial. Ressalta que a abordagem foi presenciada por Rubens Souza Cavalcanti, RG 35.670.380, que filmou tudo em seu celular, razão pela qual foi apresentado ao Delegado como testemunha ocular do fato. Diante dos fatos, conduziu o capturado a este Distrito para deliberação.” (fls. 09).

Em juízo, a testemunha Yuri da Silva Domingues disse que estavam em patrulhamento em combate a roubo de carga. Foram acionados via COPOM sobre um roubo de carga praticado por dois indivíduos a um furgão. A equipe, em patrulhamento, avistou o furgão e um rapaz ajudando a manobrar o veículo para entrar em uma residência. O indivíduo que estava a pé se evadiu. O réu permaneceu na condução do veículo. Realizada a abordagem, o réu disse que receberia um dinheiro para conduzir o veículo e que não estava envolvido no roubo de carga. Na residência, nada de ilícito foi encontrado. Declarou que não conhecia o acusado. A vítima disse que foi mantida refém em uma favela (fls. 108).

Em sede policial, a testemunha Rubens Souza Cavalcante relatou: “que é prestador de serviço na escola que fica em frente ao ocorrido. Que escutou um barulho e foi ver o que estava acontecendo, quando viu a Polícia Militar efetuando a abordagem de um indivíduo na residência da frente e um furgão branco parado na entrada da garagem da residência. Nesse momento decidiu filmar a abordagem por mera precaução e registro, razão pela qual os policiais solicitaram seu acompanhamento a este Distrito como testemunha da abordagem. Questionado sobre o vídeo, afirmou que já tinha apagado do celular” (fls. 10).

Em Juízo, a testemunha Rubens Souza Cavalcante disse que estava trabalhando dentro da escola, quando ouviu um barulho nos fundos. Foi verificar se o barulho era dentro do espaço de trabalho. Subiu no muro e viu um rapaz deitado no chão de bruços, os policiais averiguando uma van branca e uma casa. Pouco tempo depois o policial o chamou e foi até a rua.

Essas foram as provas orais produzidas, que autorizam a atribuição da autoria ao acusado.

Em Juízo, o réu negou a coautoria delitiva, negou o liame subjetivo do concurso de agentes, e nega ainda a prática das elementares de grave ameaça à vítima, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima. Alegou que conduziu o veículo enquanto a vítima estava com sua liberdade privada. Negou ter feito emprego de arma

de fogo.

No contexto apresentado, não se pode considerar que tal declaração tenha assumido aptidão para o correto esclarecimento dos fatos, como se confissão fosse, e não deverá, conforme será adiante exposto, ser reconhecida a circunstância atenuante na dosimetria de pena.

O réu apresenta declaração em Juízo de forma a minimizar o seu envolvimento criminoso, em crime hediondo e que se reveste de acentuada gravidade concreta. As provas produzidas na instrução, entretanto, não deixam dúvidas quanto à sua autoria, com função relevante na execução do delito. Isso porque as circunstâncias de sua prisão, relatadas com detalhes pela vítima, assim como pelos policiais inquiridos, conferem segurança ao Juízo para o reconhecimento da autoria delitiva e responsabilidade penal do réu como coautor do delito, valendo destacar que o réu, embora tente negar a prática do crime, acaba por admitir que conduzia o veículo com a vítima ainda rendida e com a liberdade, portanto, restrita, agindo com o coautor, ainda não identificado.

Da análise das provas, tem-se que o crime ainda estava em consumação quando o réu foi surpreendido por policiais militares que patrulhavam a região na condução da van roubada minutos antes.

O réu busca desvincular-se do início da ação criminosa, visando, com isso, afastar sua responsabilidade penal ou ver-se responsabilizado por crime menos grave, por mera posse de bem produto de crime.

Considero, entretanto, que as circunstâncias trazidas na instrução criminal não indicam tratar-se de hipótese de mera posse de bem produto de crime anterior, o que afastaria, em tese, a responsabilidade penal (pelo crime anterior) por não se admitir, doutrinariamente, participação ou coautoria em crime já consumado.

Conforme exposto, quando o réu foi surpreendido pelos policiais, o crime patrimonial mais grave ainda estava em consumação, uma vez que o réu conduzia o veículo subtraído ainda com a vítima privada de liberdade há poucos metros dali sob a ameaça do comparsa não identificado que empregava uma arma de fogo.

O roubo de carga, como na presente, assume características diferentes de roubos em que há emprego de grave ameaça, subtração da res furtiva da vítima, inversão da posse e fuga consequente. Em situações de roubo de veículo transportador de carga, os autores assumem funções bem definidas na ação criminosa, que se estende/protrai no tempo justamente porque a vítima é, quase sempre, privada de liberdade no próprio veículo que acondiciona a carga visada. Ainda, o veículo é conduzido pelos agentes até um determinado local onde possa haver o descarregamento das mercadorias e, considerando que esses veículos são, não raras vezes, providos de sistema de rastreamento, procura-se um lugar para o abandono da vítima, a fim de dificultar a comunicação das forças de segurança sobre a ocorrência, com desvinculação, ainda, do local originário da abordagem e do descarregamento das mercadorias subtraídas.

No caso concreto, não se verifica situação de exaurimento do crime em momento anterior à condução do veículo pelo ora acusado. O veículo ainda estava em situação de subtração, que assumiu caráter de permanência, uma vez que a vítima ainda estava privada de liberdade.

Assim, a despeito da versão do acusado, considero que as provas produzidas conferem segurança para a atribuição da coautoria delitiva pelo acusado..

Não houve, assim, prisão de acusado na posse de veículo subtraído horas antes, situação que recomendaria ao Juízo a opção por responsabilização somente pela posse de veículo produto de crime patrimonial anterior. Todos os fatos trazidos e relatados em audiência ocorreram em um único contexto, de forma que a libertação da vítima seria a última tarefa a ser realizada pelo grupo criminoso.

Ademais, em seu depoimento judicial a vítima relatou que o réu foi a pessoa que o abordou e empregou a arma de fogo, dando "voz de assalto" na companhia de outro indivíduo. Ainda, relata que o réu parecia ser o líder, que delegava comandos ao coautor não identificado. Após renderem a vítima, o réu tomou a direção do veículo e passou a arma de fogo a outro indivíduo, que, por sua vez, garantia a restrição da liberdade da vítima. Em determinado local, foi ordenado que a vítima descesse do veículo sob a ameaça do coautor, que empunhava uma arma de fogo. Passados alguns instantes, o coautor recebeu uma ligação de telefone e se distanciou da vítima,

tendo se evadido do local e, conseqüentemente, liberado a vítima da restrição de liberdade.

Em que pese a vítima não tenha reconhecido o réu em Juízo com 100% de certeza, declarou que no dia dos fatos reconheceu o réu em Delegacia tanto pela fisionomia, quanto por suas vestes, e ainda pôde especificar as condutas no réu na ação criminosa: o emprego da arma, as constantes ameaças, a troca da arma com o coautor e a condução do veículo subtraído.

Afasta-se também, por essas razões, eventual tese de reconhecimento de participação de menor importância.

Comprovada a autoria, retomo a análise da materialidade delitiva.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes restou devidamente comprovada, uma vez que o réu pratica o crime em coautoria com outros indivíduos não identificados, comete os delitos em coautoria, havendo clara unidade de desígnios entre eles e divisão de funções e tarefas. A vítima, inclusive, expressamente questionada nesse sentido, pôde inclusive descrever o papel de cada um no roubo, sendo a participação do réu, além de empregar ameaça com a arma de fogo no início do roubo, a de retirada do veículo para uma casa e retirada da carga roubada.

Ainda, respeitados os argumentos defensivos, considero devidamente configurada a causa de aumento referente à restrição de liberdade da vítima, que foi colocada no baú da van, e na sequência foi levada para a entrada da favela e lá permaneceu com a liberdade privada sob a mira de uma arma de fogo, até que o coautor recebeu uma ligação, tendo liberado a vítima. Respeitados os argumentos defensivos, a privação de liberdade da vítima assumiu tempo juridicamente relevante e imprescindível para a consumação do roubo das cargas.

Ainda, conforme se extrai das declarações da vítima, não há dúvidas sobre o emprego de arma de fogo para exercício da grave ameaça contra a vítima. Ressalte-se que a efetiva apreensão do armamento usado na prática delitiva é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima, o que ocorreu no caso concreto, chegando a vítima a especificar, inclusive, que os autores se revezaram no emprego da arma dentro do veículo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU.

INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes. 2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos,

circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados. (...) QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência.

Exegese do art 156 do CPP.(AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

O crime de roubo restou consumado. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor do acusado e demais envolvidos é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apprehensio, entendimento que restou sumulado pelo STJ (Súmula nº 582), valendo ressaltar que, no caso concreto, boa parte dos bens subtraídos não chegou a ser recuperada.

Configurada a materialidade e comprovada a autoria delitiva, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Passo à fixação e dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias do art. 59, do CP se revelam desfavoráveis, em especial a culpabilidade (reprovabilidade da conduta) do réu na ação criminosa, assumindo elevada gravidade, uma vez que a vítima foi ameaçada de morte inúmeras vezes, quando já reduzida à impossibilidade de resistência. A vítima, em seu relato em Juízo, narra que os autores se mostravam bastante agressivos e intimidadores, e a todo momento gritavam que a matariam, tendo ela praticamente implorado por sua vida, mencionando que era "pai de família". Assumindo, portanto, a grave ameaça contornos de acentuada gravidade no caso concreto, extrapolando sobremaneira a elementar prevista no tipo, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, verifico que o réu é reincidente (Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal. Proc. nº 1501617-45.2021.8.26.0628, com trânsito em julgado para a defesa em 30/11/2021 - fls. 21/22). Não há atenuantes, destacando que, conforme fundamentação, o réu não confessa a prática delitiva. Ao contrário, nega as elementares do tipo penal e a prática das causas de aumento imputadas, e sua versão em interrogatório não foi levada em consideração para a formação da convicção meritória do julgador, que extrai sua responsabilidade penal de todas as demais provas produzidas, nos termos da fundamentação. Assim, em razão da reincidência, agravo a pena em 1/6, alcançando nesta fase 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157), à restrição de liberdade da vítima (prevista no § 2º, inciso V, do artigo 157), e ao emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I do artigo 157). E nesse particular considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto todas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como praticado. Observo que o concurso de pessoas se mostrou imprescindível para a consumação do delito. Ainda, para a efetivação da subtração, um dos coautores levou a vítima para a entrada da favela, próximo a uma escola, e lá restringiu a sua liberdade, permanecendo ainda sob sob ameaça de uma arma de fogo. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Por esta razão majoro a pena em 3/8 em virtude do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, e aplico a causa de aumento do emprego de arma de fogo em 2/3. Operadas as frações justificadas, a pena privativa de liberdade alcança 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

A pena em definitivo fica estabelecida em 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Dias-multas no mínimo legal.

Ante o quantum atingido, aliado à gravidade concreta do crime praticado, roubo de carga, majorado pelo concurso de agentes e privação de liberdade da vítima, bem como em razão da reincidência específica do réu, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória, caso haja interposição de recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu VANDERSON CAETANO MAURICIO às penas de 12 anos, 05 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do sentenciado eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade concreta do crime praticado. Destaca-se, outrossim, que o réu é reincidente específico em roubo, o que reforça a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, agora condenado a pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-as à VEC por mensagem eletrônica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA